

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6632/2542

บริษัท หลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 46 ทวิ, มาตรา 46 ทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่า ร. ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นที่
ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ก. ได้ร่วมกับพวักยกยอกทรัพย์ของ
ธนาคารดังกล่าวไปซึ่งเป็นการต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา
46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ทั้งเมื่อพนักงาน
อัยการได้มีคำสั่งฟ้อง ร. กับพวกในข้อหาดังกล่าวแล้ว ร. ได้หลบหนีไปอยู่ต่าง
ประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านเห็นว่าหากปล่อยเนิ่นช้าไปอาจเกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ผู้คัดค้านจึงมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงิน
พิพาทที่ ร. เป็นเจ้าของกับหุ้นของบริษัท ฟ. ของ ร. ดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 เห็นได้
ว่า คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทของ ร. เป็นมาตรการ
ป้องกันมิให้ ร. ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับยึดทรัพย์
หรือขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิตามเอกสาร
สิทธิต่าง ๆ ของตนเปลี่ยนมือไปให้แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบอันอาจส่งผลให้เจ้าหนี้ทั้ง
ปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ ร. เป็นหนี้อยู่ได้รับความเสียหาย
และถูกกระทบกระเทือน เพราะเหตุการณ์กระทำทุจริตของ ร. ดังกล่าว คำสั่งอายัดตัว
สัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่สั่งโดยชอบด้วย

กฎหมายอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนตามบทบัญญัติข้างต้นเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องยังมีได้ฟ้อง ร. เกี่ยวกับหนี้สินตามคำร้อง กรณีจึงไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่า ร. เป็นหนี้ผู้ร้องและมีข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องกับ ร. ดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านที่อายัดทรัพย์สินของ ร. ได้

คดีสืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านได้ตรวจสอบพบว่าเมื่อระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 นายราเชสส์กเสนาที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการจำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารดังกล่าว กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของธนาคารเป็นเงิน 1,657,000,000บาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในหมวด 5 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ต่อมาภายหลังที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2539 ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายราเชสส์กกับพวกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และได้แจ้งคำสั่งอายัดไปยังธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกแห่ง กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบกนายทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลา 180 วัน ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายราเชสส์กกับพวกตามข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่นายราเชสส์กหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องต่อศาล ผู้คัดค้านจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของนายราเชสส์กออกไปจนกว่าจะได้ตัวมาฟ้อง ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายใน 180 วัน ศาลจึงมีคำสั่งครั้งที่ 1ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจนกว่าจะได้ตัวนายราเกษมาฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน180 วัน นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2539 ครั้งที่ 2 มีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกจนกว่าจะได้ตัวนายราเกษมาฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน2540 และครั้งที่ 3 มีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ตัวนายราเกษมาฟ้องคดีต่อศาลหรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 นายราเกษ สักเสนาทำสัญญากู้เงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ร้องในวงเงินไม่เกิน 50,000,000บาท โดยให้ตั้งวงเงินไว้ในบัญชีทำนองบัญชีเดินสะพัดซึ่งนายราเกษจะเบิกเงินได้ตามจำนวน ตามเวลาที่ต้องการและผู้ร้องจะพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ร้องคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และในกรณีที่เห็นสมควรนายราเกษผู้กู้ยินยอมให้ผู้ร้องขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองเพื่อชำระหนี้ได้ ในวันทำสัญญาผู้ นายราเกษได้มอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นตัวแทนและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยตกลงให้ค่านายหน้าตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2537นายราเกษนำตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)จำนวนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8 ต่อปี มาจำนำไว้กับผู้ร้องและมีการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2538 นายราเกษนำตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ11 ต่อปี จำนำกับผู้ร้องเพื่อเป็นหลักประกันหนี้ โดยตกลงว่าหากผิดนัดไม่ชำระหนี้ ยอมให้ผู้ร้องโอนเงินพร้อมดอกเบี้ยหักชำระหนี้ได้หลังจากนายราเกษทำสัญญากู้เงินกับผู้ร้องและสัญญาตั้งตัวแทนแล้ว ได้มีการซื้อหุ้นบริษัทฟินิกส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 พฤษภาคม2537 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 รวม 132,500 หุ้น เป็นเงินค่าซื้อหุ้น11,285,346 บาท แต่ผู้ร้องยังไม่ได้รับชำระหนี้ดัง

กล่าว ผู้ร้องเรียกให้นายราเกษลูกหนี้ชำระหนี้ที่ติดค้างหลายครั้ง แต่นายราเกษเพิก
เฉย ผู้ร้องประสงค์จะโอนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 950026183-11 พร้อม
ดอกเบี้ยเพื่อหักชำระหนี้แก่ผู้ร้อง แต่ไม่อาจทำได้ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัด
เงินของนายราเกษตามคำร้องของผู้คัดค้าน ผู้ร้องได้รับความเสียหายเนื่องจากนายรา
เกษเป็นหนี้ผู้ร้องในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว 11,285,346 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันซื้อหลักทรัพย์ ขอให้มียคำสั่งเพิกถอนการอายัดตั๋วสัญญา
ใช้เงินของบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 950026183-11 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2538 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามเอกสารท้ายคำร้อง
หมายเลข 6 และหุ้นบริษัทฟินิกส์เพาส์ แอนด์ เปเปอ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน
132,500 หุ้น เพื่อผู้ร้องสามารถโอนเงินและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินและนำหุ้น
ดังกล่าวออกขายนำมาหักชำระแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 950026183-11 ของ
นายราเกษไว้กับผู้ร้องนั้น ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
926 ประกอบมาตรา 985, 752 เนื่องจากตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นตั๋วออกให้แก่
บุคคลโดยนามและมีข้อความห้ามเปลี่ยนมือ ซึ่งจะโอนกันด้วยการสลักหลังไม่ได้
เมื่อไม่จดข้อความแสดงการจำหน่ายไว้ให้ปรากฏในตั๋วสัญญาใช้เงิน การจำหน่ายนั้นจึง
ไม่สมบูรณ์ ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นจึงถือเป็นทรัพย์สินของนายราเกษ สักเสนาซึ่งเป็นผู้
ต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 46 นว แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่านายราเกษ สักเสนา ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) กับพวกร่วมกันยักยอกทรัพย์สินของธนาคารดังกล่าวไปจำนวน 1,657,000,000 บาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในหมวด 5 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,353 และ 354 ในฐานะผู้คัดค้านเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 46 นว แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 จึงได้ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) ให้ดำเนินคดีแก่นายราเกษกับพวกในข้อหาดังกล่าว กับความผิดต่อพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฯ ข้างต้น ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายราเกษกับพวกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 มีกำหนด 180 วันต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้องนายราเกษกับพวกแต่นายราเกษหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายเวลาอายัดทรัพย์สินของนายราเกษไว้อีกรวม 3 ครั้ง ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องในคดีนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ออกตัวเลขที่ 950026183-11 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2538 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ของนายราเกษผู้รับเงินตามตัวตามสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ร.7 และหุ้นบริษัทฟินิคส์ เพาส์แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 132,500 หุ้น โดยอ้างว่านายราเกษให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนซื้อและถือไว้แทนเพื่อนำมาหักชำระหนี้แก่ผู้ร้องที่ติดค้างอยู่

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นบริษัทฟินิคส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด(มหาชน) ตาม

คำร้องเป็นการขอด้วยมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า การเพิกถอนคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นนั้น จะไม่ทำให้ประชาชนเสียหาย เพราะผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นในหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นของบริษัทฟินิคส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น กลับทำให้ผู้ร้องซึ่งประกอบอาชีพโดยสุจริตได้รับความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะนี้ท่วมหลักประกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นนั้น ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่อย่างใดนั้นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 46 นว บัญญัติว่า"ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในธนาคารพาณิชย์กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา"

กรณีพิพาทนี้ได้ความว่า ก่อนที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าว เนื่องจากผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่านายราเกช ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การจำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับพวักยกยอกทรัพย์สินของธนาคารดังกล่าวไปจำนวน 1,657,000,000 บาท ซึ่งเป็นการต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ดังกล่าว ทั้งเมื่อพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องนายราเกชกับพวกในข้อหาดังกล่าวแล้ว นายราเกชได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและผู้คัดค้านเห็นว่าหากปล่อยเนิ่นช้าไปอาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ผู้คัดค้านจึงมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่นายราเกชเป็นเจ้าของกับ

หุ้นของบริษัทฟินิกส์เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ของนายราเกชดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 นว และธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าหากปล่อยเงินเข้าไป อาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือทรัพย์สินซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นของบุคคลนั้น" จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทของนายราเกชเป็นมาตรการป้องกันมิให้นายราเกชยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับยึดทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิตามเอกสารสิทธิต่าง ๆ ของตนเปลี่ยนมือไปให้แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบอันอาจส่งผลให้เจ้าหนี้ทั้งปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่นายราเกชเป็นหนี้อยู่ได้รับความเสียหาย และถูกกระทบกระเทือนเพราะเหตุการณ์กระทำทุจริตของนายราเกชดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนตามบทบัญญัติข้างต้นแล้วมิใช่เป็นคำสั่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนดังที่ผู้ร้องอ้าง

ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องกับนายราเกชตกลงโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าและมีผลสมบูรณ์แล้ว จึงมีสิทธิร้องขอ เพิกถอนคำสั่งอายัดได้ และถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนำตัวสัญญาใช้เงิน ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นสำหรับหุ้นพิพาทผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองหุ้นโดยมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ครอบครอง จึงมีสิทธิยึดเหนี่ยวและบังคับให้ชำระหนี้แก่ผู้ร้องก่อนเช่นเดียวกัน ขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินพิพาทนั้น เห็นว่า ผู้ร้องยังมิได้ฟ้องนายราเกชเกี่ยวกับหนี้สินตามคำร้องแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่านายราเกชเป็นหนี้ผู้ร้องและมีข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องกับนายรา

เกษดั่งที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องตามที่ผู้
 ร้องอ้างมาในฎีกาอีกต่อไป ดั่งนี้ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้
 คัดค้านที่อายัดทรัพย์สินของนายราเกษได้"

พินากษายืน

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา เนติบัณฑิตยสภา	
แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น หมายเหตุ	